ORDENANZA Nº 8.198

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE VILLA MARÍA SANCIONA CON FUERZA DE

ORDENANZA

Art. 1º.- RATIFICASE en todas sus partes el Contrato de Locación de Servicios, celebrado entre la **MUNICIPALIDAD DE VILLA MARIA**, representada por su Intendente, Sr. Eduardo Luis ACCASTELLO, y el señor Secretario de Infraestructura y Desarrollo Sostenible, Ing. Rodrigo FUYANA; y por la otra **ESTERILIZADORA NORTE S.A.,** representada en este acto por su Apoderado, Gonzalo Mariano AÑAÑOS, DNI N° 24.913.961, celebrado con fecha cuatro de abril de dos mil veinticinco, que como Anexo I se adjunta a la presente.

Art. 2º.- Protocolícese, comuníquese, publíquese, dese al Registro y Boletín Municipal y archívese. –

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE VILLA MARIA A LOS VEINTICUATRO DÍAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO.

CONTRATO DE LOCACIÓN DE SERVICIOS

En la ciudad de Villa María, a los cuatro (04) días del mes de Abril del año dos mil veinticinco (04/04/2025), entre la MUNICIPALIDAD DE VILLA MARIA, representada por el Sr. Intendente, Eduardo Luis ACCASTELLO y el Sr. Secretario de Infraestructura y Desarrollo Sostenible, Ing. Rodrigo FUYANA, con domicilio en calle Mendoza esquina Antonio Sobral, en adelante "LA MUNICIPALIDAD", por una parte; y la firma ESTERILIZADORA NORTE S.A., en adelante LA EMPRESA, representada en este acto por su Apoderado, Gonzalo Mariano AÑAÑOS, DNI N° 24.913.961, con domicilio en calle Ramón Falcón N° 2.306 Flores Sur, C.A.B.A., por la otra; convienen suscribir el Presente Contrato de locación de servicios, sujeta a las siguientes condiciones:

PRIMERA - ANTECEDENTES: 1) La empresa viene llevando a cabo el tratamiento de los residuos patógenos en la ciudad, dentro del predio sito en Ruta Provincial N° 2, Km. 102, de propiedad municipal. Todo ello en virtud de acta acuerdo celebrado entre las partes de fecha 22 de Mayo de 2023. 2) Dicho Convenio vence el día 06 de Mayo del corriente año. 3) Que el Municipio, a través de distintas dependencias genera entre tres a cinco toneladas mensuales de residuos patógenos que deben ser tratadas de forma previa, hasta su disposición final. 4) Que, además de los residuos generados por el Municipio, el sector público y privado de salud de la ciudad genera aproximadamente diez (10) toneladas mensuales adicionales de residuos patógenos que también requieren tratamiento previo a su disposición final. 5) Que es crucial, además, evitar el colapso del sistema de tratamiento de residuos patógenos para prevenir la propagación de enfermedades infecciosas al asegurar la correcta inactivación y disposición de materiales contaminados generados por la atención médica, protegiendo así la salud pública y el medio ambiente de riesgos biológicos. 6) Que en virtud del Decreto N° 169, de fecha 19 de Marzo de 2025, se prorrogó el estado de urgencia manifiesta en la prevención y lucha en contra del dengue por el término de seis (6) meses, desde el dictado del mismo. 7) Que este contexto hace aún más crucial evitar el colapso del sistema de tratamiento de residuos patógenos en virtud de que la existencia y propagación del dengue conlleva un incremento significativo en las consultas y prácticas médicas, lo que a su vez genera un aumento proporcional en la utilización de insumos médicos y, consecuentemente, en la producción de residuos patógenos.

MUNICIPALIDAD DE VILLA MARIA ES COPIA ASESORÍA LETRADA

21.04.25

MICAELA B. CISNERO
SUB-JEFE DE DESPACHO
Leg. Nº 1288
Municipalidad de Villa María

FUYANA, RODRIGO
SEC. DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOSTENIBLE
Municipalidad de Villa María

Gonzalo Añaños

EDUARDO LUIS ACCASTELLO
Intendente Municipal
Ciudad de Villa María

SEGUNDA. OBJETO: La MUNICIPALIDAD efectúa la contratación del servicio de tratamiento de patógenos con la EMPRESA que incluye el retiro, transporte, tratamiento y disposición final de todos los residuos generados en los efectores de salud dependientes de la Municipalidad de Villa María (Hogar de Ancianos, Asistencia Pública, dispensarios y CAM). La EMPRESA asume el compromiso de efectuar las mencionadas tareas sin cargo, por todo el período de duración consignado en el presente. Todo ello teniéndose especialmente en cuenta que el valor de mercado aproximado del tratamiento integral del residuo patógeno asciende a la suma de PESOS DOS MILLONES SETECIENTOS MIL ($2.700.000) + IVA, por tonelada.

TERCERA. LA EMPRESA se obliga, a su vez, a abonar a la MUNICIPALIDAD el valor por tonelada estipulado en la Ordenanza tarifaria vigente al momento de efectuar el procedimiento de disposición final de los residuos en el Centro de Gestión Ambiental.

CUARTA. Como contraprestación de las obligaciones asumidas por LA EMPRESA, y teniendo especialmente en cuenta la necesidad de evitar un colapso del sistema de tratamiento de residuos patógenos, las partes acuerdan la continuidad de la prestación del servicio de tratamiento de residuos patógenos por parte de LA EMPRESA desde del día 06 de Mayo del año 2025 por el plazo de DOS (2) años, venciendo en consecuencia el día 05 de Mayo del año 2027.

QUINTA. PRÓRROGA: El presente convenio podrá ser prorrogado por un plazo adicional de DOS (2) años, previa manifestación de acuerdo expreso entre las partes. Dicho acuerdo deberá formalizarse mediante la suscripción de la respectiva addenda modificatoria al presente convenio, con una antelación mínima de SESENTA (60) días corridos a la fecha de vencimiento estipulada en la cláusula SEGUNDA.

SEXTA- UBICACIÓN: La prestación será realizada en un área total de 3169 m2; predio delimitado por el polígono formado por los siguientes puntos georeferenciados:

1. X 4488594,6159 Y 6415089,5445
2. X 4488583,7201 Y 6415092,3209
3. X 4488596,5634 Y 6415142,6027
4. X 4488600,4233 Y 6415143,6845
5. X 4488603,4332 Y 6415143,4617

21.04.25
MICAELA B. CISNERO
SUB-JEFE DE DESPACHO
Leg. Nº 1288
Municipalidad de Villa María

GUYANA, RODRIGO
S.C. DE INFRAESTRUCTURA Y
DESARROLLO SOSTENIBLE
Municipalidad de Villa María

EDUARDO LUIS ACCASTELLO
Intendente Municipal
Ciudad de Villa María

6. X 4488657,9657 Y 6415129,6040

7. X 4488645,9440 Y 6415082,0148

8. X 4488608,2960 Y6415091,6862

SEPTIMA – MODALIDAD: Las partes acuerdan que LA EMPRESA, dentro del plazo referido en el artículo precedente, realizará solo el tratamiento de residuos patógenos, quedando absolutamente prohibida para misma la disposición final de los mismos en el inmueble de referencia. El tratamiento deberá efectuarse en un todo de acuerdo a la Ley Provincial N° 8.973 y su Decreto Reglamentario N° 2149/03.

OCTAVA: se deja expresa constancia que una vez vencido el término contractual dispuesto en la Cláusula Cuarta, y la eventual prórroga dispuesta en virtud de la Cláusula Quinta, la EMPRESA deberán comenzar a ejecutar el "Plan de Cierre", debiéndose concluir indefectiblemente dentro de los treinta (30) días siguientes.

NOVENA - DESOCUPACION: Las partes acuerdan que ante la no restitución en tiempo y forma del inmueble ocupado por LA EMPRESA, se procederá sin más trámite conforme lo dispuesto por el Art. 121 y cedtes. de la Ley 5.350 (T.O. Ley 6.658); es decir, se intimará la restitución del inmueble por el término de diez (10) días y una vez vencido el mismo sin haber operado la restitución el municipio podrá requerir a la Justicia el inmediato lanzamiento del ocupante y de las personas y cosas puestas por él o que de él dependan.

DECIMA: Se establece como condición resolutoria del presente convenio que el incumplimiento por parte de LA EMPRESA de la obligación de abonar la Tasa de Comercio e Industria correspondiente a su actividad en la MUNICIPALIDAD DE VILLA MARIA durante dos (2) períodos fiscales consecutivos, quedando facultada ésta última a resolver el presente convenio de pleno derecho, sin necesidad de intimación judicial o extrajudicial alguna. A los fines de la resolución, LA MUNICIPALIDAD deberá notificar fehacientemente a LA EMPRESA el acaecimiento de la condición resolutoria, tras lo cual, los efectos del presente convenio se darán por extinguidos, debiendo las partes proceder a la liquidación y cierre de las operaciones conforme lo estipulado en la Cláusula Octava.

DECIMA PRIMERA - JURISDICCIÓN: A todos los efectos emergentes de la presente, las partes fijan domicilio legal en los consignados ut supra y se someten voluntariamente

21-04-25
MICAELA B. CISNERO
SUB-JEFE DE DESPACHO
Leg. Nº 1288
Municipalidad de Villa María

FUYANA, RODRIGO
SEC. DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOSTENIBLE
Municipalidad de Villa María

Gonzalo Añón

EDUARDO LUIS ACCASTELLO
Intendente Municipal
Ciudad de Villa María

a la jurisdicción y competencia del Tribunal en lo Contencioso Administrativo de la ciudad de Villa Maria (Cámara de Apelaciones Civil, Comercial y Familia).

DECIMA SEGUNDA: El presente se celebra ad-referéndum del Concejo Deliberante de la ciudad de Villa María.

En el lugar y fecha indicados supra, previa lectura y ratificación de su contenido por todas las partes, se firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.

FUYANA, RODRIGO
SEC. DE INFRAESTRUCTURA Y
DESARROLLO SOSTENIBLE
Municipalidad de Villa María

EDUARDO LUIS ACCASTELLO
Intendente Municipal
Ciudad de Villa María

MUNICIPALIDAD DE VILLA MARIA
ASESORÍA LETRADA

21.04.25

MICAELA B. CISNERO
SUB-JEFE DE DESPACHO
Leg. Nº 1288
Municipalidad de Villa María

Hoja adicional de firmas

Anexo firma conjunta

Referencia: Ordenanza Nº 8198/2025

Concejo Deliberante Ciudad de Villa María
Firmado digitalmente por: BERTAZZA Alicia Mabel
Secretaria de Comisiones
Mitre 90. CP 5900. Villa María.
Fecha y hora: 28.04.2025 13:04:02
Email: aliciabertazzamvm@gmail.com

Concejo Deliberante Ciudad de Villa María
Firmado digitalmente por: GASCON Jonathan Nicolas
Secretario Habilitado.
Mitre 90. CP 5900. Villa María.
Fecha y hora: 28.04.2025 13:21:18
Email: gasconasesorialegal@gmail.com

Concejo Deliberante Ciudad de Villa María
Firmado digitalmente por: INGLESE Juan Pablo
Presidente
Mitre 90. CP 5900. Villa María.
Fecha y hora: 28.04.2025 13:38:45
Email: juanpabloinglese@gmail.com